# LA PROTECCIÓN DE DATOS

## PRINCIPIOS LOPD

CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

DERECHOS SOBRE LOS DATOS (ARCO)

## FICHEROS

LABORAL - SOCIOS

CLIENTES - PROVEEDORES

VIDEO VIGILANCIA

## DONDE SE GUARDAN

ORDENADORES, PORTÁTILES

ARMARIOS, ESTANTERÍAS

USB, DISCS DUROS EXTERNOS

CARPETAS DE DOCUMENTALES

## QUIEN PUEDE ACCEDER

PERSONAL, TRABAJADORES, SOCIOS

EMPRESAS QUE NOS TRATAN DATOS

EMPRESAS QUE CEDEMOS DATOS

EMPRESAS SIN PERMISO DE ACCESO

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

CONTRASEÑAS, LLAVES

## PERMISOS DE ACCESO

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

## MANTENIMIENTO

IMPLANTAR DEBER DE INFORMACIÓN

APLICAR MEDIDAS SEGURIDAD

ACTIVAR REGISTRO DE INCIDENCIAS

ACTIVAR REGISTRO DE SALIDA SOPORTES

NOTIFICAR FICHEROS A LA AEPD

FIRMAR Y GUARDAR CONTRATOS

ACTIVAR REGISTRO DE DERECHOS ARCO

AUDITORIA BIANUAL (N. MEDIO/ALTO)



**NGORONG SL**
PARTIDA VALLONGAS, P.1, 35 - 03295 ELCHE (Alacant)

# ADAPTACIÓN AL GDPR

## DATOS PERSONALES

Las empresas tienen datos de personas físicas y jurídicas, o sea, de personas y empresas.
Los datos de las personas son privados. Los datos de las empresas son públicos.
Las empresas deben proteger los datos de las personas para que no se haga un mal uso de ellos y no se destinen a una finalidad distinta para la cual se han obtenido.

## GDPR

El Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, obliga a las empresas a tomar conciencia de que tienen datos personales y a implantar unas medidas de seguridad para que estos datos estén bien protegidos y responsabilizarse del uso que se hace. Las empresas son las responsables de los datos personales que tienen.

Los principios básicos del Reglamento de Protección de Datos son:

- Obtener el consentimiento de la persona de la que tratamos datos personales.
- Comunicarle la finalidad de la obtención de sus datos y el posible destino de los mismos.
- Informarle de los derechos que tiene para Acceder, Rectificar, Suprimir, Portar y Limitar u Oponerse a los datos que tenemos (Derechos del interesado).

## FICHEROS

Un Fichero es un conjunto organizado de datos de carácter personal que permite el acceso a los datos, independientemente de la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

El GDPR también nos obliga a definir cómo están estructurados estos datos personales y a identificar los riesgos que conlleva su tratamiento.

Los Ficheros (Trabajadores, Clientes, Alumnos, Videovigilancia...) deben contener un Registro de las actividades del tratamiento, que debe estar a disposición de la Autoridad de control (AEPD).

## POLÍTICA DE SEGURIDAD

Finalmente, el GDPR nos obliga a desarrollar un protocolo llamado Política de Seguridad, que debe mantenerse siempre actualizado, para adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a fin de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los mismos.

Para adoptar estas medidas, la Política de Seguridad debe especificar el organigrama del flujo de datos personales (Ficheros) para determinar:

- Dónde se guardan los Ficheros y las medidas de seguridad implantadas para acceder a los datos.
- Quién trata los Ficheros y los permisos de acceso y tratamiento que se autorizan.

Para cumplir este objetivo y con la única finalidad de proteger los datos personales y no responsabilizarnos de un hipotético mal uso de los mismos, tenemos que:

**1)** Realizar un análisis de riesgos del tratamiento basado en:

- La estructura de los datos.
- El cumplimiento normativo.



**NGORONG SL**
PARTIDA VALLONGAS, P.1, 35 - 03295 ELCHE (Alacant)

- Las medidas de seguridad implementadas.

**2)** Según los riesgos detectados, se tomarán las medidas más adecuadas para proteger los datos, por lo que se inventariará:

- Dónde se tratan: SOFTWARE (aplicaciones informáticas) y HARDWARE (ordenadores, portátiles, servidores...)
- Dónde se guardan: MOBILIARIO (armarios, estanterías...)
- Si se trasladan: SOPORTES (USB, HD, carpetas documentales...)

Y se definirán, para cada uno de ellos, los métodos de acceso a fin de impedir el acceso no autorizado a los mismos: usuario y contraseña para los equipos informáticos y mecanismos de seguridad en el mobiliario y soportes documentales.

**3)** Autorizar a usuarios y empresas externas a tratar los datos mediante el otorgamiento de permisos de acceso y tratamiento.

## RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de los datos personales recae exclusivamente en la empresa y, por este motivo, se tiene que saber dónde están los datos personales (Ficheros), a quién autorizamos a tratarlos e implantar las medidas de seguridad y responsabilidad siguientes:

**1)** En la estructura:

- Datos lógicos (digital): acceso mediante identificación y autenticación (usuario y contraseña).
- Datos manuales (papel): acceso restringido a personas autorizadas mediante medidas de seguridad aplicadas al mobiliario o al departamento (llaves, cierres).

**2)** En las personas:

- Usuarios de la empresa (trabajadores con o sin acceso a datos): informándoles del protocolo de seguridad implantado en la empresa y firma de contrato de confidencialidad y deber secreto.
- Empresas externas que pueden acceder a datos (con o sin permiso): firma de contratos de prestación de servicios donde los responsabilizamos del uso y la finalidad del tratamiento o cesión de los datos.

## ACTUACIÓN

Una vez elaborada la Política de seguridad, se realizarán las primeras actuaciones para darle cumplimiento:

- Implantar el deber de información y el ejercicio de los Derechos del interesado.
- Comprobar que las medidas de seguridad adoptadas cumplan el GDPR.
- Activar las políticas de acceso (usuario y contraseña) a los equipos y aplicaciones informáticas.
- Entregar y firmar los contratos con el personal y las empresas externas.
- Activar el registro de violaciones de seguridad que afecten a datos personales.
- Activar el registro de peticiones de los derechos del interesado.

## MANTENIMIENTO

**1)** Por la empresa Responsable del tratamiento (RT):

- Deben actualizarse periódicamente los datos de la estructura técnico-organizativa manteniendo vigentes los registros introducidos en la aplicación online, con el fin de reflejar en todo momento la realidad de la empresa y cumplir con la normativa GDPR.


**NGORONG SL**
PARTIDA VALLONGAS, P.1, 35 - 03295 ELCHE (Alacant)

**2)** Por la empresa Encargada del Tratamiento (ET):

- Soporte técnico y legal referente a la protección de datos personales, mediante atención telefónica o e-mail.
- Gestión y resolución de incidencias y denuncias referentes a la protección de datos personales.
- Gestión y resolución del ejercicio de los derechos del interesado.
- Formalización de contratos con trabajadores y empresas externas que pueden acceder a datos personales.
- Acceso a toda la documentación necesaria para el cumplimiento de la normativa GDPR y LSSI: avisos legales, cláusulas, web, e-mail, etc.
- Revisión y actualización de los cambios técnicos y organizativos de la empresa que afecten a datos personales.
- Actualización de la documentación motivada por cambios en la normativa: nuevas cláusulas, contratos, obligaciones, etc.



**NGORONG SL**
PARTIDA VALLONGAS, P.1, 35 - 03295 ELCHE (Alacant)